

ESTADO LIBRE ASOCIADO DE PUERTO RICO
TRIBUNAL DE PRIMERA INSTANCIA
CENTRO JUDICIAL DE SAN JUAN

JUNTA DE DIRECTORES CONSEJO DE TITULARES CONDOMINIO STELLA MARIS	CIVIL NÚM.: SJ2025CV00899
Demandantes,	SALA: 804
v.	SOBRE: INJUNCTION PRELIMINAR Y PERMANENTE; LEY DE CONDOMINIOS, LEY PARA LA REFORMA DEL PROCESO DE PERMISOS (LEY NÚM 161-2009)
CORPORACIÓN COLÓN PRIETO Y COMPAÑÍA A,	
Demandados	

MOCION INFORMATIVA AL EXPEDIENTE JUDICIAL Y SOLICITUD DE DESESTIMACION DE LA SEGUNDA CAUSA DE ACCION DE LA DEMANDA ENMENDADA

AL HONORABLE TRIBUNAL:

COMPARECE ante este Honorable Tribunal la parte demandada, **Corporación Colón Prieto**, por conducto de su representación legal que suscribe y muy respetuosamente, **EXPONE, ALEGA Y SOLICITA:**

- i. La demanda Fitzgerald v. Corp. Colón Prieto v. Consejo de Titulares del Condominio Stella Maris (tercero demandado), caso número SJ2022CV08480

Al comentar sobre la figura de la consolidación, nuestro Tribunal Supremo reconoció que “un principio cardinal en nuestro derecho procesal es el de evitar la multiplicidad de pleitos, y de adjudicar en una causa las distintas reclamaciones de las partes cuando la naturaleza de las causas lo permiten”. López Valdés v. Tribunal Superior, 96 D.P.R. 779 (1968). (Énfasis Nuestro)

La finalidad de la consolidación de casos es “evitar la proliferación de acciones, lograr la economía procesal y evitar la indeseable probabilidad de que surjan fallos incompatibles relacionados con un mismo incidente”. Granados v. Rodríguez Estrada II, 124 D.P.R. 593 (1989). (Énfasis Nuestro)

En la demanda *Fitzgerald v. Corp. Colón Prieto v. Consejo de Titulares del Condominio Stella Maris (tercero demandado y en lo adelante “Consejo” o “Junta de Directores”)*, caso número SJ2022CV08480, el titular del apartamento 9-A del Condominio Stella Maris reclama daños a consecuencia de unas filtraciones provenientes del *penthouse 10-A* perteneciente al aquí demandado. Dichas filtraciones también afectaron apartamentos inferiores del condominio. Luego de múltiples procesos y esfuerzos para identificar la causa de la filtración, se identificó que por la loza estructural y/o el drenaje comunal localizado en el *penthouse 10-A* y perteneciente al tercero demandado, que es la parte aquí demandante (Consejo de Titulares del Condominio Stella Maris o Junta de Directores) tiene desperfectos (Anejo1: *Certificación de Maestro Plomero del 23 de febrero 2024*). Por el drenaje comunal localizado en

la terraza abierta del *penthouse 10-A*, fluye agua de lluvia que discurre a través de un tubo por los apartamentos inferiores, hasta desembocar por el primer piso del condominio.

Durante el proceso de la demanda número SJ2022CV08480 y entre los múltiples esfuerzos por identificar la causa de las filtraciones, se tomó la medida cautelar de cerrar la terraza abierta del *penthouse 10-A* para evitar el flujo de agua a través del **drenaje comunal** y observar si se detenían las filtraciones y los daños al apartamento 9-A y a los apartamentos inferiores. A esos fines, como medida cautelar y en aras de mitigar daños ante la inacción del Consejo para hacerse responsable de los daños ocultos en el drenaje comunal, se instaló un “falso techo” y unas ventanas o “sliding windows” en la terraza abierta a finales del año 2024 y desde el 22 de febrero no se han reportado filtraciones adicionales en el apartamento 9-A ni en apartamentos inferiores.¹ (**Anejo 2**, *Correos electrónicos del 21 y 22 de febrero de 2025*)

De manera que, la instalación del “falso techo” y las ventanas o “sliding windows” como medida cautelar, **son objeto de controversia en la demanda número SJ2022CV08480**, la cual se encuentra en la etapa de descubrimiento de prueba y donde en su momento el Tribunal habrá de determinar si procede su remoción, si se autoriza su permanencia, si se ordena al Consejo como tercero demandado a reparar el drenaje comunal o si el Consejo de Titulares, **con conocimiento informado sobre su responsabilidad con el drenaje comunal y a los fines de evitar gastos extraordinarios y reclamaciones por daños, autoriza su permanencia.**

Es un hecho que no está en controversia, que el Consejo es dueño del drenaje comunal localizado en la terraza del *penthouse 10-A* y en su consecuencia es responsable por cualquier daño que provoque el flujo de agua a través del mismo a apartamentos inferiores. No obstante, en lugar de atender la controversia sobre el problema del drenaje comunal y la instalación del “falso techo” y las “sliding windows” en la demanda número SJ2022CV08480, **procedieron en un *forum shopping* mal intencionado y en contra de sus propios intereses, a radicar la demanda de epígrafe solicitando la remoción del “falso techo” y los “sliding windows”, bajo el fundamento de que alteran la fachada del condominio y no fueron autorizados por el Consejo de Titulares.**

Ante los hechos antes expuestos, las preguntas obligadas que se presentan a este Honorable Tribunal y se hacen formar parte del expediente del caso son la siguientes:

¹ El falso techo y las ventanas o “sliding windows” forman parte del plano sometido para el permiso de construcción número 2022-469715-PCOC-031398.

1. De concederse el remedio solicitado de la remoción del “falso techo” y las “sliding windows”; **¿Quién responde por los daños que puedan surgir en el apartamento 9-A y apartamentos inferiores por el flujo de agua a través del drenaje comunal localizado en la terraza del *penthouse 10-A*? ¿El tribunal, el Consejo o el demandado?**
2. ¿Por qué este Honorable Tribunal tiene que intervenir para resolver una controversia que se está dilucidado en sus méritos en la demanda SJ2022CV08480, el cual se encuentra en una etapa avanzada del descubrimiento de prueba?
3. ¿Por qué el Consejo tiene que recurrir a radicar **el caso nuevo de epígrafe** para solicitar la remoción de las medidas cautelares tomadas en la demanda SJ2022CV08480, **de la cual es parte del pleito**?
4. **¿Existe la indeseable probabilidad de que surjan fallos incompatibles relacionados con un mismo incidente, de concederse el remedio solicitado?**

ii. *La querella ante DACO, Corporación Colón Prieto vs. Junta de Directores y Consejo de Titulares del Condominio Stella Maris, caso número C-SAN-2025-0022017*

Entre las doctrinas de abstención judicial está la doctrina de jurisdicción primaria de génesis jurisprudencial. Esta establece un sistema de prelación mediante el cual se determina si será la agencia administrativa o el tribunal el foro que atenderá una reclamación. Aguilú Delgado v. P.R. Parking System, 122 DPR 261, 266 (1988); E.L.A. v. 12,974.78 Metros Cuadrados, 90 DPR 506, 511 (1964). La doctrina de jurisdicción primaria consiste de dos vertientes: la jurisdicción primaria exclusiva y la jurisdicción primaria concurrente. Rivera Ortiz v. Mun. de Guaynabo, 141 DPR 257, 267 (1996).

Cuando una ley le confiere jurisdicción primaria exclusiva a una agencia administrativa es esta la que debe dilucidar inicialmente determinada controversia y no el foro judicial. CBS Outdoor v. Billboard One, Inc., 179 DPR, en las págs. 404–405. En estas instancias los tribunales están impedidos de ejercer su autoridad, pues la propia ley ha establecido la exclusividad del foro administrativo. Mun. Arecibo v. Mun. Quebradillas, 163 DPR 308, 326–327 (2004).

Los bordes o **el “vuelo” del Condominio Stella Maris, que forma parte de la fachada del edificio en el área del *penthouse 10-A***, están a una altura de **36 pulgadas** en el área del primer piso, mientras el segundo piso cuenta con una altura de **32.5 pulgadas**. Dichas alturas no cumplen con los requisitos mínimos de seguridad establecidos en los códigos de seguridad de leyes Federales² y genera una situación de peligro inminente de una caída del *penthouse* del condominio, lo que priva a la parte demandada del uso y disfrute de su propiedad por evitar el riesgo de caídas y coloca a la *Consejo de Titulares* en riesgo de demandas por tratarse de una parte de la estructura del condominio.

Ante la negativa de la *Junta de Directores* y el Consejo de asumir su responsabilidad y

² Reglamentación de la Occupational Safety and Health Administration (OSHA) y de la International Property Management Code (IPMC). La **Sección 1015.3** de la IPMC establece que las barandas deben tener una **altura mínima de 42 pulgadas** medidas verticalmente.

realizar los trabajos necesarios **para ensanchar el vuelo del condominio en el área del primer y segundo piso del penthouse 10-A** (lo que impactará directamente la fachada del condominio), y así cumplir con las medidas mínimas de altura requeridas, se procedió a radicar la Querella ante DACO; *Corporación Colón Prieto vs. Junta de Directores y Consejo de Titulares Condominio Stella Maris*, caso número C-SAN-2025-0022017.

Posteriormente, **ante la negativa de la Junta de Directores en atender de manera urgente y temporera** la **situación de peligro antes descrita**, unido a unos incidentes que se suscitaron en el segundo piso del *penthouse 10-A* durante el mes de agosto de 2025, se procedió a informar a DACO mediante *Moción Informativa al Expediente del Caso, Sobre Urgentes Medidas Cautelares Provisionales*, que **se instalaron provisionalmente** unas barandas construidas en aluminio y cristal claro, **como medida cautelar, hasta tanto se dilucide la controversia en sus méritos. (Anejo 3, Moción Informativa ante DACO).**

El problema de seguridad que presenta **la altura del vuelo del condominio en el primer y segundo piso del penthouse 10-A**, es **responsabilidad exclusiva de la Junta de Directores y/o del Consejo**, y dicha controversia debe ser **atendida y adjudicada en sus méritos** en el procedimiento administrativo que se está llevando a cabo en la Querella que se encuentra bajo la jurisdicción primaria de DACO, en el caso Número **C-SAN-2025-0022017**, en virtud de lo dispuesto en el Artículo 65 de la Ley de Condominios de Puerto Rico, 31 LPRA § 1923j.

Ante los hechos antes expuestos, las preguntas obligadas que se presentan ante este Honorable Tribunal y se hacen formar parte del expediente del caso son la siguientes:

1. De concederse el remedio solicitado en la demanda enmendada de epígrafe sobre la remoción de las barandas en cristal y las ventanas o “sliding windows” instaladas provisionalmente en **los bordes o el “vuelo” del Condominio Stella Maris en el área del penthouse 10-A**; **¿Quién responde por los daños que puedan surgir por una caída desde el *penthouse 10-A***? ¿El tribunal, el Consejo o el demandado?
2. ¿Le corresponde a DACO como agencia administrativa, ejercer su jurisdicción primaria en las controversias sobre la altura del vuelo del condominio en el **primer y segundo piso del *penthouse 10-A*** y **la instalación provisional de las barandas en cristal**, en lugar de este Honorable Tribunal?
3. **¿Existe la indeseable probabilidad de que surjan fallos incompatibles relacionados con un mismo incidente, de concederse el remedio solicitado?**

DESESTIMACION DE LA SEGUNDA CAUSA DE ACCION DE LA DEMANDA ENMENDADA

I. INTRODUCCION

Por medio de la presente Moción de Desestimación solicitamos, como cuestión de derecho, la desestimación de la Segunda Causa de Acción de la Demanda Enmendada a tenor con lo dispuesto por la Regla 10.2, incisos (1) y (5) de las de Procedimiento Civil, 32 LPRA Ap. V.

Lo anterior, basado en que el Artículo 14.1 de la Ley Núm. 161-2009 no es el vehículo procesal apropiado para atender el argumento principal de cambio de fachada contenido en la SEGUNDA CAUSA DE ACCION, el cual está regulado por la Ley de Condominios de Puerto Rico, 31 LPRA § 1921. De entrada, debemos destacar que en el presente caso existe un permiso oficial otorgado por autoridad competente, el cual se encuentra revestido de una presunción de legalidad y corrección, que detalla los aspectos necesarios para constatar su validez. En ese sentido, argüir que las obras realizadas alteraron la fachada y que la causa de dicho asunto fue la otorgación del permiso en cuestión, es totalmente improcedente en derecho. Veamos.

II. HECHOS RELEVANTES Y PERTINENTES

Resulta importante traer a la atención de este Honorable Tribunal, para fines de conocer el trasfondo del presente caso, que los hechos esbozados en la demanda de autos se remontan al año 2021 y se originan por un conflicto personal entre los miembros de la Junta de Directores del Consejo de Titulares del Condominio Stella Maris (en adelante, Junta de Directores o Consejo de Titulares o Consejo) y la familia que compone la Corporación Colón Prieto (en adelante, parte Demandada), como consecuencia de unos trabajos de remodelación en el *penthouse -A*.

Dicha remodelación fue paralizada por la Junta de Directores en diciembre de 2021, impidiendo todo tipo de trabajo, remoción de escombros e instalación de puertas y ventanas, al extremo de vencerse un primer permiso de construcción. Desde entonces, la Junta de Directores ha desarrollado un patrón de persecución selectiva, discrimen y abuso del derecho³ contra la parte demandada, obstruyendo los trabajos de remodelación e imponiendo condiciones y exigencias que no le aplicaron a la remodelación y alteración de fachada del apartamento 10-B (*penthouse-B*)⁴, ni al apartamento 9-A⁵, ni a los propios trabajos de alteración de la fachada,

³ El Art. 2 de la Ley de Condominios de Puerto Rico, 31 LPRA § 1921 establece una prohibición al abuso del derecho.

⁴ La titular del apartamento 10-B (*penthouse-B*), Sra. Jo W. Guthrie para ese entonces era miembro de la Junta de Directores y con la remodelación de su apartamento se alteró la fachada del Condominio sin cumplir con los requisitos que aquí se le exigen a la parte Demandada.

demolición, construcción y remodelación del área del “lobby” del Condominio Stella Maris, ejecutados por la Junta de Directores sin los correspondientes permisos⁶, entre otros.

Así las cosas, mientras la parte demandada gestionaba e intentaba cumplir con las recurrentes exigencias impuestas por la Junta de Directores, ocurrió el paso del Huracán Fiona el 18 de septiembre de 2022, donde se reportaron filtraciones en el apartamento 9-A. Como consecuencia de dichas filtraciones, el 28 de septiembre de 2022 los titulares del apartamento 9-A presentaron la demanda; *Fitzgerald v. Corp. Colón Prieto v. Junta de Directores*, caso número **SJ2022CV08480**, donde **el Consejo está incluido como tercero demandado**. De esta forma, el Consejo, que es el promovente de la demanda de epígrafe, tiene conocimiento directo y personal del desarrollo de todas las circunstancias y de todos los procesos que se están llevado a cabo en el caso número SJ2022CV08480.⁷ No obstante, continúan con el patrón de persecución en contra del demandado, presentando la demanda de autos en un evidente *forum shopping*.

La parte demandante mediante el recurso de Injunction intenta obtener un remedio expedito sobre controversias que al presente se encuentran directa o indirectamente vinculada a la demanda número SJ2022CV084 que se está ventilando en la sala 505 de este Honorable Tribunal y a la Querella número C-SAN-2025-0022017, bajo la jurisdicción de DACO. La parte demandante oculta las controversias antes expuestas, las cuales se están ventilando en dichos foros, **radicando la demanda de epígrafe como un caso nuevo, donde;** (1) alegan irregularidades en la otorgación del permiso de construcción a base de lo dispuesto en el Artículo 14.1 de la Ley Núm. 161-2009, y (2) **alegan alteraciones sustanciales a la fachada del edificio y apropiación de elementos comunes** que es un asunto regulado por la Ley de Condominios de Puerto Rico.

En la demanda de epígrafe, radicada el 2 de febrero de 2025 y enmendada el 20 de agosto de 2025, a los fines de incluir el Ing. Carlos L. González Nieves como parte indispensable,

⁵ La *Junta de Directores* permitió en la remodelación del apartamento 9-A, la relocalización de la cocina, de la misma forma que la parte Demandada propuso en su apartamento 10-A. Sin embargo, para la relocalización de la cocina en el apartamento 10-A, la Junta de Directores presentó oposición y fue objeto del *Injunction* y la Sentencia Parcial por Estipulación del 7 de octubre de 2022, donde se le ordenó presentar una certificación de un ingeniero estructural.

⁶ La *Junta de Directores* ha realizado trabajos de **alteración de fachada, demolición, construcción y remodelación del “lobby” del condominio, sin cumplir con los permisos y los requisitos que aquí se le exigen a la parte Demandada.** Por tal razón se encuentra ante la consideración de DACO.

⁷ También tienen conocimiento de que se encuentra pendiente de adjudicar la Querella ante DACO, *Corporación Colón Prieto vs. Junta de Directores y Consejo de Titulares Condominio Stella Maris*, Querella Número: C-SAN-2025-0022017, donde se dilucida **la controversia sobre la altura del vuelo del condominio en el primer y segundo piso del penthouse -A, que forman parte de la fachada del condominio.**

la parte demandante, **además de impugnar el permiso de construcción otorgado al demandado**, alegó que el demandado instaló un “falso techo” y unas ventanas o “sliding windows” en la terraza abierta del primer piso y una baranda de cristal claro en el vuelo de la terraza del segundo piso (piso 11) del *penthouse 10-A*, aprovechándose de elementos comunes y **alterando sustancialmente la fachada del Condominio Stella Maris**. Tanto la Demanda como la Primera Demanda Enmendada, se encuentran sustentadas en dos (2) causas de acción, siendo la **Segunda Causa de Acción el *Injunction Estatutario*, bajo el Art. 14.1 de la Ley de Reforma de Permisos**. Las alegaciones esbozadas por la parte demandante en cuanto a dicha causa de acción son las siguientes:

- a. El permiso de construcción número 2022-469715-PCOC-031398, **para la remodelación del apartamento 10-A** (*penthouse -A*), fue expedido al número de catastro de la parcela o finca matriz del Condominio Stella Maris (040-039-0014-01) y no bajo el catastro correspondiente a la propiedad objeto de remodelación; careciendo la parte demandada, de legitimación activa para dicha solicitud conforme a la Sección 2.195 (b) del Reglamento Conjunto vigente.
- b. El costo estimado incluido en la solicitud de permiso, es mucho menor al costo actual y real de las obras de remodelación, instalación de ventanas y el falso techo que fueron instalados en el apartamento 10-A.
- c. La parte demandada incumplió con los requisitos y la notificación que exige el Reglamento Conjunto vigente en su Sección 2.1.9.12 (i), al mantener un rótulo en su entrada que contiene un número de permiso distinto al expedido y al no cumplir con el tamaño ni la forma exigida.

A base de dichas alegaciones la parte demandante sostiene que ninguna de las obras de construcción que se llevaron a cabo por la parte demandada en el *penthouse -A*, y alteraron sustancialmente la fachada del edificio y se apropiación de elementos comunes, **cuentan con un permiso válido**. Nótese, que la parte demandante en su **segunda causa de acción**, **une indebidamente alegaciones de irregularidades en la otorgación del permiso de construcción** a base de lo dispuesto en el Artículo 14.1 de la Ley Núm. 161-2009, con alegaciones relacionadas a **alteraciones sustanciales a la fachada del edificio y apropiación de elementos comunes**, los cuales son de competencia de la Ley de Condominios de Puerto Rico.

III. FUNDAMENTOS JURÍDICOS PARA LA DESESTIMACIÓN

A. Regla 10.2 de Procedimiento Civil

Nuestro ordenamiento procesal civil le permite a la persona contra la cual se ha presentado una reclamación judicial, solicitar la desestimación de dicha causa de acción cuando de las alegaciones de la demanda surja, que alguna defensa afirmativa derrota la pretensión del demandante.⁸

De manera particular, la Regla 10.2 de las Reglas de Procedimiento Civil, según enmendadas, le permite a una parte demandada solicitar la desestimación cuando alegue alguna de las siguientes defensas:

- (1) falta de jurisdicción sobre la materia;**
- (2) falta de jurisdicción sobre la persona;
- (3) insuficiencia del emplazamiento;
- (4) insuficiencia del diligenciamiento del emplazamiento;
- (5) dejar de exponer una reclamación que justifique la concesión de un remedio;**
- (6) dejar de acumular una parte indispensable.⁹ (Énfasis nuestro)

Una moción de desestimación amparada en la regla antes citada tiene como propósito aligerar la tramitación de los casos civiles. Es norma reiterada por el Tribunal Supremo de Puerto Rico que, frente a una moción de desestimación fundamentada en que deja de exponer una reclamación que justifica la concesión de un remedio, se tienen que “tomar como ciertos todos los hechos bien alegados en la demanda y considerarlos de la forma más favorable para la parte demandante”.¹⁰ Cabe destacar que al realizar este ejercicio, solo se podrán entender como ciertos aquellos hechos que fueran correctamente alegados sin considerar las alegaciones con contenido hipotético”.¹¹

Luego, debe determinar si, basado en los hechos que aceptó como ciertos, la demanda establece una reclamación plausible que justifique la concesión de un remedio.¹² Si el Tribunal determina que la reclamación no cumple con el estándar de plausibilidad antes mencionado,

⁸ *Eagle Sec. Police, Inc. v. Dorado*, 211 DPR 70 (2023).

⁹ 32 LPRA Ap. V.

¹⁰ *Cobra Acquisitions, LLC v. Municipio de Yabucoa*, 210 DPR 384 (2022).

¹¹ J.A. Echevarría Vargas, *Procedimiento Civil Puertorriqueño*, 2da ed., Colombia, pág. 107 (2012), citando a *García Gómez v. ELA*, 163 DPR 800 (2005).

¹² *Costas Elena v. Magic Sport Culinary Corp.*, 213 DPR 523 (2023); Véase, además, R. Hernández Colón, *Práctica Jurídica de Puerto Rico: Derecho Procesal Civil*, 6ta ed., San Juan, LexisNexis, 2017, pág. 307

entonces, debe desestimar la demanda, pues no puede permitir que una reclamación insuficiente proceda bajo el pretexto de que con el descubrimiento de prueba puedan probarse las alegaciones conclusorias.¹³

B. Deferencia Judicial sobre Determinaciones Administrativas

En nuestro ordenamiento jurídico, las decisiones de las agencias administrativas están investidas de una presunción de legalidad y corrección. *Capó Cruz v. Jta. Planificación et al.*, 204 DPR 581, 591 (2020); *García Reyes v. Cruz Auto Corp.*, 173 DPR 870, 893 (2008). Lo anterior se fundamenta en el conocimiento especializado y la experiencia sobre la materia que su ley habilitadora les confiere. *Assoc. Ins. Agencies, Inc. v. Com. Seg. P.R.*, 144 DPR 425, 436 (1997); *Misión Ind. P.R. v. J.P. y A.A.A.*, 142 DPR 656, 672-673 (1997). En otras palabras, el conocimiento especializado de la agencia justifica que se sostengan sus determinaciones. Por lo que, en virtud de nuestro ejercicio de revisión judicial, le debemos gran deferencia a las decisiones emitidas por los foros administrativos. *Pérez López v. Depto. Corrección*, 208 DPR 656, 673-674 (2022); *Super Asphalt v. AFI y otros*, 206 DPR 803, 819 (2021).

Dentro de este contexto, la revisión judicial se limita a determinar si la agencia actuó de forma arbitraria, ilegal, o tan irrazonable que implique abuso de discreción. *OCS v. Point Guard Ins.*, 205 DPR 1005, 1026-1027 (2020); *Rivera Concepción v. A.R.Pe.*, 152 DPR 116, 122 (2000). Esto significa que este Tribunal respetará el dictamen de la agencia, salvo que no exista una base racional que fundamente la actuación administrativa. *ECP Incorporated v. OCS*, 205 DPR 268, 282 (2020); *Misión Ind. P.R. v. J.P.*, 146 DPR 64, 134-135 (1998). Así, la revisión judicial suele limitarse a determinar si: (1) el remedio concedido por la agencia fue el apropiado; (2) las determinaciones de hechos realizadas por la agencia están sostenidas por evidencia sustancial en el expediente administrativo; y (3) si las conclusiones de derecho fueron correctas. *Pacheco v. Estancias*, 160 DPR 409, 431 (2003).

C. El injunction estatutario

El injunction estatutario, es un recurso especial que proviene de un mandato legislativo expreso y que, responde a asuntos particulares que la Asamblea Legislativa ha determinado que ameritan especial atención. *Next Step Medical v. Biomet, Inc.*, 195 DPR 739, 751-752 (2016). Debido a su naturaleza, el injunction estatutario es independiente del *injunction tradicional* y, por consiguiente, exento de la normativa aplicable a este último. *Next Step Medical v.*

¹³ *Id.*

Bromedicon, supra, pág. 497. Es decir, cónsono con lo que ha resuelto el Tribunal Supremo, los requisitos del *injunction tradicional* son más rigurosos que los requisitos exigidos al *injunction estatutario*. *Íd.*; *CBS Outdoor v. Billboard One, Inc.*, 179 DPR 391, 410 (2010).¹⁴

El *injunction estatutario* ha de evaluarse con miras a la letra del artículo facultativo y su jurisprudencia interpretativa, si alguna. Al interponerse una petición de *injunction* al amparo del artículo facultativo, este debe evaluarse según los criterios establecidos en dicho estatuto. De modo que, **al presentarse una petición de *injunction estatutario*, se deberá demostrar que: (1) existe una ley o un reglamento que regula dicho uso o actividad y, (2) que la persona o personas señaladas se encuentran realizando un uso o actividad en violación a esa ley o reglamento.** Véase, *CBS Outdoor v. Billboard One, Inc.*, supra; *ARPe v. Rivera*, 159 DPR 429, 445 (2003).

D. Ley Para la Reforma Del Proceso de Permisos de Puerto Rico

La Ley Para la Reforma Del Proceso de Permisos de Puerto Rico, Ley Núm. 161-2009, 23 LPRA sec. 9011 *et seq.*, permite a una parte con un interés propietario o personal que pudiese verse afectado, presentar un recurso extraordinario ante el Tribunal de Primera Instancia con el fin de solicitar la revocación de un permiso, la paralización de una obra, la demolición de obras, entre otros remedios. Art. 14.1 de la Ley Núm. 161-2009, 23 LPRA sec. 9024. El Art. 14.1 dispone:

“La Junta de Planificación, así como cualquier entidad gubernamental concernida, Municipio Autónomo con Jerarquía de la I a la V o cualquier otra dependencia o instrumentalidad del Gobierno de Puerto Rico en representación del interés público o una persona privada, natural o jurídica, que tenga un interés propietario o personal que podría verse adversamente afectado, podrá presentar una acción de *injunction*, *mandamus*, sentencia declaratoria, o cualquier otra acción adecuada para solicitar: (1) **la revocación de un permiso otorgado**, cuya solicitud se haya hecho **utilizando información incorrecta o falsa**; (2) **la paralización de una obra iniciada sin contar con las autorizaciones y permisos correspondientes**, o incumpliendo con las disposiciones y condiciones del permiso otorgado; (3) **la paralización de un uso no autorizado**; (4) **la demolición de obras construidas, que al momento de la presentación del recurso y al momento de adjudicar el mismo no cuenten con permiso de construcción**, ya sea porque nunca se obtuvo o porque el mismo ha sido revocado.

En los casos en los que se solicite la revocación de una determinación final, será parte indispensable en el pleito la entidad o profesional autorizado que haya emitido la determinación final y el dueño del proyecto. Además, en los casos en los que se solicite la revocación de un permiso otorgado por haberse utilizado información incorrecta o falsa y que dicho permiso se haya expedido bajo las disposiciones de la Ley Núm. 135 de 15 de junio de 1967, según enmendada, dicho ingeniero o arquitecto también será parte indispensable ponle en el pleito...” (Énfasis suplido).

¹⁴ Citas de derecho del caso de Consejo de Titulares del Condominio Torrimar Plaza v. Ángel M. Rivera Munich, caso KLCE202300657, del Tribunal de Apelaciones.

El *injunction* contenido en el Art. 14.1 de la Ley Núm. 161-2009 es “un mecanismo estatutario, independiente, sumario y limitado”, cuyo propósito fundamental es “hacer viable la efectividad de las leyes y los reglamentos de planificación”. *CBS Outdoor v. Billboard One, Inc.*, 179 DPR 391, 408 (2010); *Plaza las Américas v. N & H*, 166 DPR 631, 646 (2005); *A.R.P.E. v. Rivera*, 159 DPR 429, 443 (2003); *Luan Investment Corp. v. Román*, 125 DPR 533, 544 (1990). La Regla 53 de Procedimiento Civil, 32 LPRA Ap. V, R. 53, establece para los recursos extraordinarios de naturaleza especial (no esté incluido en las Reglas 54 a 60 de Procedimiento Civil); “se tramitarán en la forma prescrita en el estatuto correspondiente”, y las disposiciones de las Reglas de Procedimiento Civil aplicaran supletoriamente en todo aquello que no resulte incompatible, o conflictivo.

De igual modo, el Art. 9.10 de la Ley Núm. 161-2009, 23 LPRA sec. 9019i, dispone sobre la certeza de los permisos e indica lo siguiente:

Se presume la corrección y la legalidad de las determinaciones finales y de los permisos expedidos por la Oficina de Gerencia de Permisos, por el Municipio Autónomo con Jerarquía de la I a la V y por los Profesionales Autorizados. No obstante, cuando medie fraude, dolo, engaño, extorsión, soborno o la comisión de algún otro delito en el otorgamiento o denegación de la determinación final o del permiso, o en aquellos casos en que la estructura represente un riesgo a la salud o la seguridad, a condiciones ambientales o arqueológicas, la determinación final emitida y el permiso otorgado por la Oficina de Gerencia de Permisos, por el Municipio Autónomo con Jerarquía de la I a la V o por el Profesional Autorizado, deberá ser revocado. La estructura se podrá modificar, conservar o demoler, sólo después de que un Tribunal competente así lo determine y siguiendo con el procedimiento judicial establecido en el Capítulo XIV de esta Ley, además de cumplir con el debido proceso de ley. (Énfasis nuestro)

E. Reglamento Conjunto para la Evaluación y Expedición de Permisos Relacionados al Desarrollo, Uso de Terrenos y Operación de Negocios¹⁵

En virtud de la Ley Núm. 161-2009, *supra*, se crea el Reglamento Conjunto para la Evaluación y Expedición de Permisos Relacionados al Desarrollo, Uso de Terrenos y Operación de Negocios (en adelante, Reglamento Conjunto 2020). La Sección 2.1.9.5 establece quienes tendrán Legitimación Activa (STANDING) para presentar una solicitud de permiso de construcción, disponiendo lo siguiente:

a. Toda solicitud relacionada al desarrollo y uso de terrenos en Puerto Rico, cualquier otra autorización o trámite definido en este Reglamento, será promovida por el dueño, optante o arrendatario de la propiedad con autorización, por sí o a través de su representante autorizado por el jefe de la Agencia o su representante autorizado en caso de un proyecto público. Aquellas solicitudes presentadas al amparo de lo dispuesto en la Ley Núm. 135 de 15 de junio de 1967,

¹⁵ Reglamento Número 9233 del 2 de diciembre de 2020

según enmendada, conocida como “Ley de Certificaciones” (Ley Núm. 135), serán promovidas exclusivamente por los profesionales designados en dicha Ley.

b. Tendrá que incluirse evidencia fehaciente que establezca legitimación activa de que el proponente es dueño, o es optante o arrendatario debidamente autorizado por el legítimo dueño de la propiedad, mediante copia simple de uno o más de estos documentos:

1. Escritura pública.
 2. Contrato de arrendamiento.
 3. Contrato de opción de compra.
 4. Certificación registral.
 5. Declaratoria de herederos.
 6. Transacción de Terrenos debidamente aprobada por la JP.
 7. De ser una persona jurídica, se presentará documentación que acredite su existencia y autorización para hacer negocios en Puerto Rico o Estados Unidos.
- c. Cuando se trate de más de un propietario, se someterá evidencia de que todos autorizan la acción propuesta ante la OGPe o Municipio Autónomo con Jerarquía I a la III, que se ha delegado dicho derecho a una sola persona.
- d. Cuando se trate de una propiedad o terreno público, el solicitante deberá establecer su legitimación activa mediante autorización expresa de la instrumentalidad pública que le autoriza a solicitar el permiso o consulta.
- e. Cuando se trate de mejoras públicas en terrenos de una propiedad privada, el proponente someterá evidencia de que notificó al titular del predio.
- f. Cuando la solicitud de servicio sea presentada por un profesional licenciado, éste deberá incluir la evidencia donde demuestre que el profesional es licenciado y colegiado en Puerto Rico.

Mientras que la Regla 2.2.7 del Reglamento Conjunto estable una presunción de corrección y legalidad sobre los permisos expedidos por la OGPe, entre otras instrumentalidades donde dispone:

- a. Existe una presunción de corrección y legalidad para las determinaciones finales y los permisos expedidos por OGPe, los PA o los Municipios Autónomos con Jerarquías de la I a la III.**
- b. Las determinaciones finales y permisos podrán ser revocados por el Tribunal de Primera Instancia, **solamente cuando luego de la investigación administrativa correspondiente advenga en conocimiento de que dicha determinación final fue obtenida en violación a las leyes o reglamentos aplicables; o cuando la determinación final fue obtenida legalmente, pero existe evidencia de un incumplimiento a leyes y reglamentos durante su ejecución u operación.** (Énfasis Nuestro).
- c.

Por otro lado, el Reglamento Conjunto establece aquellas obras que requerirán permisos de construcción y aquellas obras que están exentas de solicitar el mismo. Sobre dicho particular la Regla 3.2.4, Sección 3.2.4.1 dispone específicamente aquellas actividades que no se consideran obras de construcción, entre las que se encuentran: la instalación o cambio de losetas

de piso, azulejos, cerámica o cualquier otra terminación de piso o pared; instalación de acústicos y luminarias; Instalación, cambios o sustitución de puertas, ventanas o vitrinas; Instalación de equipos o su relocalización cuando no conlleven instalación de elementos estructurales, mecánicos, plomería o eléctrica; Instalación de equipos o elementos de cocinas y baños, cuando no conlleven instalación de elementos estructurales, mecánicos, plomería o eléctrica; Instalación de paredes de “gypsum board” y materiales similares, siempre y cuando no conlleven instalación de elementos estructurales, mecánicos, plomería o eléctrica.

IV. ARGUMENTACION

Le corresponde a este Honorable Tribunal determinar si el recurso extraordinario de *Injunction Estatutario* presentado por la parte demandante para su **Segunda Causa de Acción** bajo el Art. 14.1 de la Ley de Permisos de Puerto Rico, cumple con los estándares regulatorios aplicables a la referida Ley y con los pronunciamientos jurisprudenciales. Afirmamos que no. *Veamos.*

Como expusimos previamente, la parte demandante presentó el recurso extraordinario del Injunction Estatutario en virtud del Art. 14.1 de la Ley Núm. 161-2009, *supra* que contempla la paralización o demolición de una obra. Dicha acción supone un remedio que procede cuando se demuestre que la obra realizada no cuenta con las autorizaciones y los permisos correspondientes o, que la misma se hubiese realizado en contravención al permiso otorgado. Amparado en dicho precepto legal, **la parte demandante viene obligada a demostrar una de las siguientes:** (1) que el permiso de construcción había sido otorgado mediando información incorrecta o falsa; (2) que el uso que se estaba llevando a cabo no estaba autorizado o, (3) que se llevó a cabo una obra de construcción sin los permisos necesarios.

La parte demandante para sustentar sus alegaciones aduce en primer lugar que, la parte demandada obtuvo el permiso de construcción número: 2022-469715-PCOC-031398 brindando información incorrecta o falsa, al utilizar el número de catastro de la finca matriz del Condominio Stella Maris para obtener el permiso, en lugar de brindar el número de catastro del *penthouse 10-A*. En su consecuencia alega que la parte demandada carece de legitimación activa para dicha solicitud al no ser el titular o legítimo dueño de la finca matriz. (Véase Entrada # 76 de SUMAC, alegaciones 68 y 69).

Ahora bien, la parte demandante omite acomodaticamente que del documento intitulado **Permiso de Construcción bajo el número de trámite 2022-469715-PCOC-031398** que fue expedido por la Oficina de Permisos el 22 de diciembre de 2022, se desprenden los siguientes

hechos incontrovertibles:

1. El nombre del proyecto, que indica el referido documento es: “**Proyecto Remodelación Penthouse Condominio Stella Maris**”.

2. En el acápite donde se establece la descripción del proyecto lee como sigue: “**Remodelación de apartamento de 1,260 p.c.**”

3. La dirección física que hace mención el referido documento es: “**Apto 10A Santurce, Cond. Stella Maris, San Juan Puerto Rico 00907**”.

4. El acápite donde menciona el dueño, lee como sigue: **Colón Prieto Corporation**.
(Véase **Anejo 4, Permiso de Construcción**)

Por otro lado, resulta indispensable y esencial examinar la Escritura Número 66 “*Deed of Subjection of Property to the Horizontal*” otorgada el 11 de febrero del 1969 ante el Notario Público, Carlos J. Faure, para fines de evaluar los planteamientos esbozados por la parte demandante en su demanda. De una revisión a la misma, se desprende claramente como parte de la descripción general, que el Condominio Stella Maris cuenta con una cabida de 31,780 p.c. (Véase Entrada #14 de SUMAC).

La información sobre la cabida de **1,260 p.c.** del *penthouse 10-A*, sumada a la información antes desglosada, la cual se desprende del contenido del Permiso de Construcción, denota claramente que el permiso no fue expedido a nombre del Condominio Stella Maris, como alega la parte demandante para sustentar la Segunda Causa de Acción sobre el Injunction Estatutario.

La razón por la cual el Permiso de Construcción bajo el número de trámite 2022-469715-PCOC-031398 refleja el número de catastro **040-039-004-01** correspondiente a la finca matriz del Condominio Stella Maris, en lugar de reflejar el número de catastro **040-039-004-01-035** correspondiente al *Penthouse 10-A*, es debido a que **el perfil de la Oficina de Gerencia de Permisos (OGPE) provee para añadir únicamente once (11) dígitos**. Dicha limitación de espacio impide escribir el número de catastro completo de **catorce (14) dígitos**, correspondiente al *Penthouse 10-A* para la cual se solicitó la remodelación. (Véase **Anejo 5, Perfil de OGPE**). Como puede apreciarse, la referencia al número de catastro del edificio por sí sola no implica que el permiso de construcción fue expedido a nombre del Condominio Stella Maris, ni mucho menos denota conductas específicas de fraude, engaño, extorsión, soborno o la comisión de algún delito en la etapa de la solicitud del permiso de construcción; circunstancias requeridas por el

precitado Art. 14.1 de la Ley Núm. 161-2009, *supra*. Por lo tanto, **resulta totalmente improcedente la solicitud de revocación del permiso de construcción contenida en la Segunda Causa de Acción, basado en que el demandado utilizó información incorrecta o falsa para obtener el permiso de construcción que le fue otorgado.**

Por otro lado, la parte demandante como parte de su Segunda Causa de Acción en la Demanda Enmendada alegó que, **el costo estimado** incluido en la solicitud de construcción es por mucho, menor al costo real de las obras de remodelación, instalación de ventanas y el falso techo que fueron instalados en el apartamento 10-A.¹⁶ Sobre este particular cabe destacar que ni de la Ley de Permisos, ni del Reglamento Conjunto, se desprende que en aquellos casos que se determine que el costo estimado de la obra fuera calculado incorrectamente, ello acarrearía la paralización o demolición de la misma. De hecho, del propio permiso de construcción se desprende que el costo estimado de construcción se puede subsanar y corregir efectuando el pago correspondiente por dicho exceso.

Es un hecho incontrovertible que se desprende del **aviso o apercibimiento que se detalla en el propio permiso de construcción otorgado**, que: “**si la OGPe determina que el costo estimado del valor de la obra ha sido calculado incorrectamente, la OGPe, mediante orden a tales efectos, calculará el mismo y exigirá al solicitante que se paguen los derechos de conformidad con ese**” (Véase Anejo 4)

En el caso de autos, resaltamos que, la OGPe con anterioridad o posterioridad al permiso otorgado, nunca notificó al demandado requerimiento o comunicación alguna, solicitándole el pago de derechos adicionales por concepto del costo estimado del valor de la obra. De manera que, **no procede considerar argumentos especulativos y sin evidencia sustancial** sobre el costo estimado que fue incluido en la solicitud de construcción para la remodelación del apartamento 10-A. Recordemos que en el presente **caso existe un permiso oficial, otorgado por las autoridades competentes y el cual se encuentra revestido de una presunción de legalidad y corrección**, que detalla los aspectos necesarios para constatar su validez. La falta de evidencia sustantiva para impugnar dicha presunción, tornan en especulativa e improcedente la solicitud de invalidez del permiso otorgado.

De otra parte, la parte demandante trae como tercer asunto para sustentar su Segunda Causa de Acción bajo la Ley de Permisos que la parte demandada incumplió con los **requisitos y**

¹⁶ Se llevaron a cabo obras de remodelación que se encuentran exentas de solicitar permiso de construcción ante la OGPe, según dispone el Reglamento Conjunto en su Regla 3.2.4, Sección 3.2.4.1.

la **notificación** que exige el Reglamento Conjunto vigente en su Sección 2.1.9.12 (i), al mantener un rótulo en su entrada que contiene un número de permiso distinto al expedido y al no cumplir con el **tamaño ni la forma exigida**.

Nuevamente la parte demandante intenta inducir a error a este Honorable Tribunal al recurrir a información falsa y carente de méritos **haciendo referencia un permiso previo número 2021-404751-PCOC-019502 que en nada se relaciona con el permiso aquí en cuestión**. (Véase entrada SUMAC, 74, Notificación de Rótulo) Tan es así que la OGPe como parte de la aprobación final para la solicitud de permiso requirió al demandado entre otras cosas, que sometería una foto del rótulo que identificará la construcción a tenor con lo dispuesto en el Reglamento Conjunto vigente. (Véase **Anejo 6**, Notificación de Requisitos para Aprobación de Permiso de Construcción). Dicho rótulo con el **número de permiso 2022-469715-PCOC-031398**, el tamaño y la forma exigida por la OGPe, fue presentado por la parte demandada como parte de la solicitud del permiso de construcción. (Anejo 7, Foto del rótulo)

Por último, resulta importante destacar que, las alegaciones presentadas por la parte demandante como parte de su Segunda Causa de Acción, fueron también presentados el **29 de enero de 2025** ante la Oficina de Permisos del Municipio de San Juan (OPMASJ), por la titular del *penthouse 10-B*, la Sra. Jo W. Guthrie, mediante la Querella Número. 250P-67486QC-SJ. En dicha querella se impugnó; (1) el permiso de construcción, (2) costo estimado o valor del proyecto de \$30,000.00, (3) cambio en la fachada del edificio, (4) falta de aprobación del Consejo.¹⁷

Luego del personal de la OPMASJ realizar una inspección ocular como parte de la investigación de la querella, el **25 de marzo de 2025** se emitió una determinación. En la misma, la OPMASJ **concluyó que, tras la investigación e intervención realizada, no se encontraron violaciones a la Ley 161-2009 según enmendada. Además, concluyó que no se encontró construcción disconforme al plano sometido para el permiso 2022-469715-PCOC-031398**. (Véase **Anejo 8**, determinación de la OPMASJ del 25 de marzo de 2025, a la Querella Número. 250P-67486QC-SJ).

V. CONCLUSION

¹⁷ Cabe destacar, que la querellante y titular del *penthouse 10-B*, fue miembro de la Junta de Directores del Condominio Stella Maris opuesta activamente a la remodelación del *penthouse 10-A*, llevó a cabo la remodelación de su apartamento y alteró la fachada del Condominio sin cumplir con los requisitos que aquí se le exigen a la parte Demandada.

Con las alegaciones de la Segunda Causa de Acción de la Demanda Enmendada, la parte demandante pretende impugnar el permiso de construcción número 2022-469715-PCOC-031398, el cual fue otorgado por autoridad competente para la remodelación del apartamento 10-A. La prueba incontrovertible demuestra que el permiso no fue obtenido en violación a las leyes o reglamentos aplicables; ni que existe evidencia sustancial de un incumplimiento a las leyes o reglamentos durante su ejecución.

La Segunda Causa de Acción sobre el *injunction estatutario* a base del artículo 14.1, de la Ley de Reforma de Permisos, resulta totalmente improcedente como cuestión de derecho, a los fines de justificar la revocación del permiso de construcción otorgado y la demolición de las obras realizadas por el demandado. **Las obras de remodelación y las medidas cautelares, fueron construidas en virtud de un permiso válido, independientemente del efecto que las mismas puedan tener sobre la fachada del condominio, el cual tendría que adjudicarse conforme a derecho en virtud de la Ley de Condominios.**

Las alegaciones de la parte demandante en la Segunda Causa de Acción no cumplen con ninguna de las cuatro (4) causas enumeradas en el artículo 14.1 de la Ley Núm. 161-2009, supra, para la revocación del permiso. Veamos.

- (1) No procede la revocación del permiso otorgado, debido a que no tiene fundamento la alegación de que se obtuvo utilizando información incorrecta o falsa;
- (2) No procede la revocación o paralización basado en que la remodelación no cuenta con las autorizaciones y permisos correspondientes, ni que se incumplió con las disposiciones y condiciones del permiso otorgado;
- (3) No procede la revocación o la paralización del permiso otorgado bajo el fundamento de que se trata de un uso no autorizado;
- (4) No procede la demolición de obras construidas, por el argumento de que la remodelación no cuenta con permiso de construcción.

Por lo tanto, entendemos respetuosamente que el recurso extraordinario de Injunction Estatutario presentado por la parte demandante para su Segunda Causa de Acción bajo el Art. 14.1 de la Ley de Permisos de Puerto Rico, no cumple con los estándares regulatorios aplicables a la referida Ley y con los pronunciamientos jurisprudenciales.

La parte demandada cuenta con un permiso oficial, otorgado por las autoridades competentes y el cual se encuentra revestido de una presunción de legalidad y corrección, que

detalla los aspectos necesarios para constatar su validez. Por lo que, como cuestión de hecho, debe dársele entera deferencia a la determinación de la OGPe que es la agencia administrativa con el conocimiento especializado y la experiencia sobre la materia que su ley habilitadora les confiere.

Por otro lado, la parte demandante con su Segunda Causa de Acción al amparo de la Ley de Permisos, pretende de manera colateral solicitar la revocación del referido permiso, fundamentándose en alegaciones sobre una alteración de la fachada, las cuales tendrían que ser atendidas y adjudicadas bajo la Ley de Condominio de Puerto Rico. Debido al hecho de que el recurso extraordinario del Injunction Estatutario no es de aplicación para atender asuntos relacionados a alteraciones a la fachada, **este Tribunal carece de jurisdicción sobre la materia al dejar de exponer hechos que justifiquen la concesión de un remedio al amparo de la Ley de Permisos.**

A tenor con lo anterior, **procede la desestimación de la Segunda Causa de Acción** presentada en la Primera Demanda Enmendada en virtud de lo dispuesto en la Regla 10.2 (1) (5) de las de Procedimiento Civil.

POR TODO LO CUAL, muy respetuosamente se solicita a este Honorable Tribunal, tome conocimiento de lo antes expuesto, declare **CON LUGAR** la presente moción y en su consecuencia:

1. **Desestime por falta de jurisdicción** las alegaciones de la demanda enmendada relacionadas a la instalación provisional de las barandas de cristal en el vuelo del segundo piso (piso 11) del *penthouse 10-A*, por estar directamente relacionada a la controversia sobre la altura del vuelo del condominio y las violaciones a la reglamentación de OSHA y la IPMC, **lo cual se encuentra bajo la jurisdicción primaria de DACO pendiente de adjudicarse.**
2. **Desestime por falta de jurisdicción** las alegaciones de la demanda enmendada relacionadas a la instalación provisional de las “sliding windows” **en el vuelo del primer piso de la terraza del *penthouse 10-A***, por estar directamente relacionada a la controversia sobre la altura del vuelo del condominio, **lo cual se encuentra bajo la jurisdicción primaria de DACO, pendiente de adjudicar.**
3. **Desestime por falta de jurisdicción sobre la materia** las alegaciones sobre alteraciones sustanciales a la fachada del edificio y apropiación de elementos comunes, contenidas en

la Segunda Causa de Acción de la Demanda Enmendada **por no estar reguladas por el Artículo 14.1 de la Ley Núm. 161-2009.**

4. Desestime la Segunda Causa de Acción en virtud de la Regla 10.2 (5) de las de Procedimiento Civil **por no configurarse ninguna de las cuatro (4) causas enumeradas en el artículo 14.1 de la Ley Núm. 161-2009.**
5. Desestime en virtud de la Regla 10.2 (5) de las de Procedimiento Civil, las alegaciones de la Primera Causa de Acción sobre la controversia relacionada a la instalación del “falso techo” y las “sliding windows”, por encontrarse pendiente de ser adjudicada en una controversia bajo la jurisdicción y competencia de la sala 505, en la demanda número SJ2022CV08480.

RESPETUOSAMENTE SOMETIDA

SE CERTIFICA que en el día de hoy se presentó copia fiel y exacta de este escrito mediante el sistema SUMAC, el cual enviará notificación a todos los abogados de récord.

En Toa Baja, para San Juan, Puerto Rico a 8 de octubre de 2025.

BUFETE ERNIE CABÁN & ASSOC.
2691 Paseo Anón, Suite 201
2 da. Sec. Levittown Lakes
Toa Baja, P.R. 00949
Tel./ Fax. (787) 778 – 7922

f/Lcdo. Ernie E. Cabán Santiago
Abogado Núm.: 11837
E-mail: lcdo.erniecaban@gmail.com

f/Lcda. Glendaly Molina Jorge
Abogada Núm.: 19600
E-mail: gmolinalaw@gmail.com